

1500977-77.2019.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO
Comarca: Santana de Parnaíba
Foro: Foro de Santana de Parnaíba
Vara: 1ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 18/01/2022
... Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santana de Parnaíba
Foro de Santana de Parnaíba
1ª Vara Cível
Rua Professor Eugênio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500977-77.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500977-77.2019.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2105198/2019 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 4647411 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,
1219/19/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2105198 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,
1219/19/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA
Réu:
JOHNNY LUCAS DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de JOHNNY LUCAS DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, 10 de abril de 2019, por volta das 15h50, na Praça Santarém, nº 40, Bairro Cidade São Pedro, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, o réu trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 18 supositórios de cocaína, pesando 4.65 gramas, e 158 invólucros de maconha, pesando 228.31 gramas, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, bem como trazia também o valor de R\$ 80,00 em espécie.

1.1.) Segundo a peça acusatória, na data acima mencionada, integrantes da Polícia Civil receberam uma denúncia anônima, a qual fornecia as características físicas e vestimentas de um indivíduo que estaria no local dos fatos realizando tráfico de drogas.

1.2.) Integrantes da Guarda Civil Municipal, em atuação conjunta com os policiais civis, se deslocaram até o local indicado e ali se depararam com indivíduo com as mesmas características informadas na denúncia, sendo então efetuada sua abordagem.

1.3.) Em busca pessoal, foi encontrado com o denunciado apenas um supositório de cocaína e a quantia de R\$ 80,00 em espécie.

1.4.) No entanto ao ser questionado, o denunciado confirmou que estava traficando e apontou o local onde estaria escondido o restante dos entorpecentes.

1.5.) No local indicado por JOHNNY, na margem da via pública, próxima de onde ele estava, os guardas municipais lograram encontrar, escondidos em uma moita, dentro de uma sacola preta, os entorpecentes indicados.

1.6.) Diante de tal circunstância, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram à Delegacia de Polícia, onde ele exerceu seu direito ao silêncio.

1.7.) Destaca-se, no entanto, que a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (prontos para a entrega a terceiros), bem como as circunstâncias e o local em que ocorreu a detenção do denunciado não deixam dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes ao tráfico de drogas.

1.8.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.10/12), o auto de exibição e apreensão (fls.13/14) e o laudo de constatação (fls.23/25).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.51/53, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína.

3.) Notificado (fls.62), o réu apresentou defesa prévia (fls.67/70), mas, a r. decisão de fls.74 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação (fls.182 e 206/207).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo ser usuário de entorpecentes e que estava no local, pois havia adquirido duas porções, uma de cocaína e outra de maconha. Relatou que, quando foi abordado, indicou aos policiais onde estavam as drogas e acrescentou que dois indivíduos se evadiram do local, os quais não foram perseguidos pelos policiais (fls.208).

5.) Vieram alegações finais por memoriais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a sua elevação ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e pugnou pela atenuação pela menoridade relativa; ainda, defendeu o afastamento do tráfico privilegiado e sustentou ser incabível substituição da pena privativa de liberdade, devendo ser fixado o regime fechado como inicial ao cumprimento da pena (fls.213/218).

5.1.) O réu, por seu turno, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto

probatório; subsidiariamente, requereu a pena mínima e a sua substituição por restritiva de direitos (fls.221/225).

É o relatório.

Fundamento.

6.) A ação é procedente.

7.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 18 (quatro) supositórios de cocaína, pesando 4.65 gramas, e 158 invólucros de maconha, pesando 228.31 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como trazia também o valor de R\$ 80,00 em espécie.

8.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), pelo boletim de ocorrência (fls.10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls.13/14), pelo laudo de constatação (fls.23/25), pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína (fls.51/53), a par da prova oral produzida.

9.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

9.1.) Marcos, guarda civil, ouvido às fls.205, relatou ter participado da operação conjunta com a polícia civil em decorrência de uma denúncia anônima recebida pelos policiais acerca de um indivíduo de camisa preta e bermuda jeans realizando o tráfico de entorpecentes no local. Em seguida, abordaram o réu, que correspondia com as características da denúncia, e este, ao ser questionado, confessou a venda de entorpecentes tendo apontado o local em que eles estavam, os quais foram apreendidos. No mesmo sentido, temos o depoimento de Wagner, também guarda municipal, ouvido às fls. 181, tendo este acrescentado que durante a revista pessoal foram localizados R\$ 80,00 em espécie e uma porção de cocaína, e que o local de apreensão dos entorpecentes era próximo ao da abordagem.

9.2.) Christian, agente policial, ouvido às fls. 180, aduziu que a ocorrência lhe foi apresentada em decorrência do apoio que prestava à Guarda Municipal, relatou que JOHNNY confessou a ele informalmente a prática da traficância não tendo mencionado nada a respeito da conduta dos responsáveis por sua prisão.

9.3.) Consigne-se que os depoimentos de policiais e guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

10.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

11.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

11.1.) O réu foi surpreendido trazendo consigo e guardando, para entrega a consumo de terceiros, 18 supositórios de cocaína e 158 invólucros de maconha, além de R\$ 80,00 em espécie que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

11.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

11.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

11.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

12.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

13.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu JOHNNY LUCAS DE CARVALHO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

14.) Observando as diretrizes do artigo 59 Código Penal, passo a dosimetria da pena, apontando ser elevada a reprovabilidade da conduta do réu ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas (18 porções de cocaína e 158 de maconha) e a conduta social reprovável, pois, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 01 ano à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

14.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos, e 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

15.) Agravantes e atenuantes: em razão da menoridade relativa, atenuo a pena base em 1/6, para recolocá-la no mínimo legal.

16.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

17.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu JOHNNY LUCAS DE CARVALHO em pena-base em 05 anos, e 500 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

18.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

19.) Substituição da pena: não faz jus, pois o montante da pena fixada é superior a 04 anos e as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

21.) Apelar em liberdade: tem direito, pois, respondeu solto ao processo, não sendo caso de prendê-lo preventivamente.

22.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA